

1518308-39.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... do réu, por populares, em um "roubo". Afirmou que o réu correu e parou depois em uma casa. Com ele nada apreendeu. O acusado, ao ser abordado, afirmou que procurava seus amigos, com os quais teria cometido roubo em um condomínio. O réu foi levado ao referido condomínio e lá reconhecido por funcionários, sendo que dois deles disseram ter sido por ele ameaçado com algo na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518308-39.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518308-39.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220516/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 26738675 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2220516 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR Desconhecido 2 e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de MATHEUS MEDEIROS MIRANDA porque teria cometido o crime previsto nos incisos II e IV do §4º, do art. 155, na forma tentada, bem como no art. 146, ambos do Código Penal, em concurso material de infrações. Consta na exordial que, em 13 de agosto de 2022, por volta das 13h45min, na Rua Guaraiuva, nº 1116, Itaim Bibi, nesta cidade, o acusado, agindo em concurso e com unidades de propósitos com três homens não identificados, teria tentado subtrair, mediante fraude, bens pertencentes aos moradores do condomínio residencial situado no endereço acima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda que, no dia 13 de agosto de 2022, por volta das 13h45min, no mesmo local, o réu, conluiado com as mesmas pessoas, teria constrangido a Everaldo e Luiz Paulo, mediante grave ameaça, simulando estar armado, a permitir que ele e seus

comparsas se evadissem do mencionado condomínio residencial. A denúncia foi recebida (fls. 80/82), providência que restou ratificada. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 111), ofertou resposta à acusação. A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo, ao final, interrogado o réu. Na fase do art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates o Ministério Público pugnou pela procedência integral desta ação penal. A douta defesa, por sua vez, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a sanar eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a procedência parcial desta ação penal, condenando-se o réu apenas pelo furto tentado duplamente qualificado. Everaldo e Luís Paulo reconheceram o réu com certeza absoluta. Disseram ter ele permanecido do lado de fora do condomínio local dos fatos enquanto o comparsa, fingindo ser neto de uma moradora segundo Everaldo, conseguiu adentrar a propriedade. Everaldo referiu que o referido homem dirigiu-se ao elevador de serviço, fato que causou estranheza. Por esta razão, Everaldo acionou outros funcionários e foi, com Luís Paulo, procurar o comparsa do acusado, que foi encontrado. Disseram que logo após o encontro o referido homem pulou o muro do condomínio. Everaldo tentou segurá-lo. Luís Paulo mencionou ter ele dito que o morador Gabriel não estava e que retornaria mais tarde. Luís Paulo conversou com o morador Gabriel, que disse desconhecer aquele homem. Everaldo pulou o muro atrás do comparsa do réu, que caiu e foi, segundo Luís, auxiliado pelo acusado, que também correu. Luís também mencionou a existência de um veículo preto, da marca Peugeot, onde o homem que adentrou o condomínio embarcou e fugiu. Disse que havia um motorista no carro e que foram dois os homens que nele embarcaram. Everaldo disse que o réu correu de costas para si e afirmou ter visto ele com a mão na cintura sobre um volume no momento em que o comparsa dizia para que atirasse. Luís Paulo afirmou que o homem que fugiu do condomínio disse que iria "sacar o cano", mas o acusado nada disse, isto é, não o ameaçou. O policial militar Alexandre relatou ter sido, durante patrulhamento, avisado do envolvimento do réu, por populares, em um "roubo". Afirmou que o réu correu e parou depois em uma casa. Com ele nada apreendeu. O acusado, ao ser abordado, afirmou que procurava seus amigos, com os quais teria cometido roubo em um condomínio. O réu foi levado ao referido condomínio e lá reconhecido por funcionários, sendo que dois deles disseram ter sido por ele ameaçado com algo na cintura. A testemunha referiu que o réu teria feito menção de estar armado. Interrogado em juízo, Matheus confessou que, conluiado com três homens, sendo um deles, o que adentrou o condomínio, de alcunha "branquelo", pretendia subtrair bens de um apartamento localizado no décimo andar. Afirmou ter sido "branquelo" que o chamou para praticar o crime. Afirmou que "branquelo" pulou o muro do condomínio e fugiu. Na fuga o auxiliou no momento em que caiu ao solo. Disse que os outros dois comparsas se achavam embarcados em um veículo da marca Peugeot. Afirmou que está sendo processado por furto de apartamento na 11ª Vara Criminal desta Capital. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15. A prova oral coligida demonstrou que os fatos, no que tange ao furto tentado duplamente qualificado, se deram na forma preconizada na exordial acusatória. O comparsa do réu, fingindo-se neto de uma moradora do condomínio, assim anunciou-se na portaria e lograda ingressar no imóvel, fato que configurou fraude. Ademais, o concurso de pessoas restou cabalmente demonstrado. Não só porque o réu permaneceu do lado de fora aguardando o comparsa, mas porque a testemunha Luís Paulo também revelou, de forma coesa, a existência de outros comparsas em um veículo. De outra banda, a prova produziu não demonstrou a contento se houve de fato ou não o imputado emprego de grave ameaça que teria configurado o crime previsto no art. 146, do CP. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP fixo a sanção-base do crime de furto em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa. A sanção restou arbitrada acima do mínimo patamar previsto em face das duas qualificadoras. Em razão da confissão e da menoridade atenuam-se as sanções: 2 anos, 6 meses de

reclusão e 12 dias-multa. Em face da tentativa é de rigor a redução das sanções em um terço - fração mínima abstratamente prevista vez que o acusado e seus comparsas percorreram parte considerável do "iter criminis", já que houve invasão do condomínio: 1 ano, 8 meses de reclusão e 8 dias-multa no piso mínimo unitário legal. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto conforme prevê a alínea "c", do §2º, do art. 33, do CP. É viável, nos termos do "caput" e do §2º, do art. 44, do CP, a substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade e mais dez dias-multa no piso mínimo unitário legal. Defiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para o fim de: I - CONDENAR MATHEUS MEDEIROS MIRANDA, qualificado nos autos, por haver infringido a proibição contida nos incisos II e IV do §4º, do art. 155, do CP, na forma tentada, 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial de expiação ABERTO, bem como 8 dias-multa no piso mínimo unitário legal; II - ABSOLVÊ-LO, com fulcro no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de haver cometido o crime previsto no "caput" do art. 146, do Código Penal. A pena privativa de liberdade restou SUBSTITUÍDA por prestação de serviços à comunidade, a ser convenientemente especificada na fase executória, e mais dez dias-multa no piso mínimo unitário legal. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 1º de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA